

РЕШЕНИЕ № 875

от 12 декември 2025 година

ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – АНДЕЗИТОБАЗАЛТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ФУТУЛА“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ЖЕЛЕЗНИК И С. СМОЛНИК, ОБЩИНА КАРНОБАТ, ОБЛАСТ БУРГАС, СКЛЮЧЕН НА 12 МАРТ 2013 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, И „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД - ГР. БУРГАС, С ПРАВОПРИЕМНИКА НА КОНЦЕСИОНЕРА И ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНАТА КОНЦЕСИЯ

На основание чл. 6, ал. 3, чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 66б, ал. 1, т. 4 и чл. 67, ал. 4 от Закона за подземните богатства, § 87, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), Решение № 107 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 19 от 2013 г.) и чл. 50 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – андезитобазалти, от находище „Футула“, разположено в землищата на с. Железник и с. Смолник, община Карнобат, област Бургас, сключен на 12 март 2013 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и „Пътстрой Бургас“ ЕООД - гр. Бургас

(концесионния договор), и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие концесионният договор да бъде продължен с правоприемника на концесионера „Пътстрой Бургас“ ЕООД - гр. Бургас – „Пътстрой ВДХ“ ЕАД - гр. София.

2. Разрешава на „Пътстрой ВДХ“ ЕАД - гр. София, да прехвърли на „Уайт Стоун 2023“ ЕООД - гр. София, изцяло правата и задълженията по предоставената концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – андезитобазалти, от находище „Футула“, разположено в землищата на с. Железник и с. Смолник, община Карнобат, област Бургас, без да се изменят условията на предоставената концесия.

3. В допълнителното споразумение за продължаване на концесионния договор с правоприемника на концесионера и за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставената концесия да бъдат включени задължения за „Уайт Стоун 2023“ ЕООД - гр. София, за:

3.1. Предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен данък върху добавената стойност, за 2025 г., в срок до 10 дни от датата на подписване на допълнителното споразумение.

3.2. Сключване на договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на

миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в срок до 30 дни от датата на подписване на допълнителното споразумение.

4. В срок до 10 дни от датата на сключване на договора по т. 3.2 „Пътстрой ВДХ“ ЕАД - гр. София, да внесе в сметката по т. 3.2 сумите от откритата от концесионера доверителна банкова сметка със специално предназначение и натрупани до датата на подписване на допълнителното споразумение.

5. При неизпълнение на задължението по т. 4 в определения срок, „Уайт Стоун 2023“ ЕООД - гр. София, се задължава да внесе по сметката по т. 3.2 сума, съответстваща на сумата от стойността на вноските за всяка от годините, изтекли от датата на влизане в сила на концесионния договор до датата на подписване на допълнителното споразумение, в срок до 30 дни от датата на изтичане на срока по т. 4.

6. В допълнителното споразумение по т. 3 да се предвиди, че размерът на концесионното плащане и минималният размер на концесионно плащане се променят с акт на министъра на енергетиката считано от влизането в сила на изменения в нормативната уредба, уреждащи реда за тяхното определяне.

7. Допълнителното споразумение по т. 3 в частта относно продължаване на концесионния договор с правоприемника на концесионера влиза в сила от 14 април 2021 г. – датата на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на заличаването на „Пътстрой Бургас“ ЕООД - гр. София, поради преобразуване чрез промяна на правната форма и вписването на неговия правоприемник – новоучреденото дружество „Пътстрой ВДХ“ ЕАД - гр. София.

8. Оправомощава министъра на енергетиката:

8.1. Да уведоми за решението „Пътстрой ВДХ“ ЕАД - гр. София, и „Уайт Стоун 2023“ ЕООД - гр. София.

8.2. Да сключи допълнителното споразумение по т. 3 в едномесечен срок от уведомяването за това решение.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Росен Желязков

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Габриела Козарева**